

STATUTEN

des Kleingartenvereines „An der Rehlacke“.

§1. Name, Sitz und Tätigkeitsbereich

Der Verein führt den Namen „KGV An der Rehlacke“,
hat seinen Sitz in 1220 Wien, Benatzkygasse 1, und
erstreckt seine Tätigkeit örtlich auf die seinen Namen tragende Kleingartenanlage.

Der Verein übt seine Tätigkeit als selbständiger Verein aus, jedoch unter Beachtung der Rechte und Pflichten, die sich aus seiner eigenen Mitgliedschaft im LANDESVIRBAND WIEN der Kleingärtner und dessen Mitgliedschaft im ZENTRALVERBAND der Kleingärtner und Siedler Österreichs ergeben.

§2. Zweck und Ziele des Vereins:

1. Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, erstrebt generell die Förderung des Kleingartenwesens und in diesem Rahmen insbesondere die Wahrung der gemeinsamen Interessen jener Kleingärtner und Siedler, deren Gärten sich in der Kleingartenanlage des Vereins befinden.
2. Die Verwaltung der Kleingartenanlage für alle Kleingärtner, denen wie immer geartete Nutzungsrechte an den in der Kleingartenanlage befindlichen Kleingartenparzellen zustehen, insbesondere Verwaltung der Gemeinschaftsflächen, Gemeinschaftsanlagen und sonstigen der Befriedigung gemeinsamer Bedürfnisse dienenden Einrichtungen, dies im Einvernehmen mit dem Grundeigentümer oder Generalpächter.
3. Die Förderung der allgemeinen und fachlichen Bildung der Vereinsmitglieder, deren theoretische und praktische Schulung insbesondere im Rahmen spezieller Fachgruppen, die Abhaltung von Fachvorträgen und Ausstellungen sowie die Prämierung vorbildlicher Leistungen, all dies bezogen auf das Gebiet des Kleingartenwesens;
4. Die Vermittlung und Beschaffung von Wirtschafts- und Bedarfsartikeln für den Gartenbau, für Konservierungszwecke zwecks Abgabe an die Mitglieder;
5. Die Beratung der Mitglieder in Angelegenheiten der Bewirtschaftung ihrer Kleingärten.
6. Die Vermittlung und der Abschluss preiswerter und spartengerechter Versicherungen im Rahmen der Kollektivversicherung des LANDESVIRBANDES.
7. Die Schaffung und die Erhaltung einer entsprechenden Infrastruktur der Kleingartenanlage, insbesondere in Form sicher benutzbarer Wege und Abstellflächen, frostsicherer Wasserversorgung, von Kanälen zur Aufnahme von Abwässern, zeitgemäßer Energieversorgung u.a.m.;
8. Die Errichtung und Erhaltung eines eigenen Vereinsheimes und die Förderung kultureller Veranstaltungen.

§3. Mittel zur Verwirklichung des Vereinszwecks

Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch:

1. Beitrittsgebühren, Mitgliedsbeiträge und anteilige Verwaltungskostenbeiträge aller in die Verwaltung einbezogenen Pächter und Eigentümer. Beitrittsgebühr hat jeder zu entrichten, der als ordentliches Mitglied in den Verein aufgenommen wird, unabhängig davon, ob er in bereits begründete Nutzungsrechte an einem Kleingarten eintritt oder solche erst für sich neu begründet hat, daher auch in den Fällen der Pachtrechtsübertragung und der Pachtrechtsfortsetzung.
Nach den Sätzen: Fremde € 2.200.--, Angehörige € 145.--.
Sämtliche Bauvorhaben, auch solche, die nicht den baupolizeilichen Vorschriften unterliegen, müssen der Vereinsleitung gemeldet werden. (z.B. Errichtung eines Swimmingpools). Vor Arbeitsbeginn sind die vom Verein aufgelegten Unterlagen zu unterschreiben und eine Kautions in der Höhe von € 2.500.-- zu hinterlegen.
Die Anhebung obiger ist jeweils der Generalversammlung vorbehalten.
2. Erträge aus Veranstaltungen
3. Anteilige Kostenbeiträge der Mitglieder der vom Verein verwalteten KGV Anlage zu den Kosten der von der Generalversammlung beschlossenen Maßnahmen.

§4. Arten der Mitgliedschaft

Der Verein besteht aus

- ordentlichen Mitgliedern,
- Ehrenmitgliedern.

Ordentliches Mitglied kann jede Person werden, die an einer in der Kleingartenanlage des Vereins gelegenen Gartenparzelle - auf Eigentum oder Unterpacht - dauernde Nutzungsrechte erlangt hat.

Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, die sich um die Kleingartenbewegung und Vereinsinteressen große Verdienste erworben haben.

§5. Erwerb der Mitgliedschaft

1. Über die Aufnahme von ordentlichen Mitgliedern entscheidet die Vereinsleitung auf Antrag. Aufnahmeanträge von Kleingärtnern, denen Unterpachtrechte an Kleingärten übertragen worden sind, oder die in bestehende UPV eintreten, können nur aus wichtigen Gründen abgelehnt werden. Bei der Übertragung an Fremde hat der Vorstand das Recht, dieses Ansuchen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
2. Erwerben Ehepartner oder Lebensgefährten gemeinsam Unterpachtrechte oder Eigentum an einem Kleingarten, dann können beide als ordentliche Mitglieder aufgenommen werden. Auch jeder Miteigentümer einer Kleingartenparzelle kann als ordentliches Mitglied aufgenommen werden. Dies gilt für den Fall, dass Miteigentum an einer Kleingartenparzelle besteht, die ein eigener Grundbuchkörper ist.

3. Ehrenmitglieder werden auf Antrag der Vereinsleitung durch die Generalversammlung ernannt und sind von Beitragsleistungen enthoben, falls sie nicht gleichzeitig auch ordentliche Vereinsmitglieder sind.

§6. Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft im Verein endet durch

- einvernehmliche Beendigung der Mitgliedschaft,
 - Tod des Mitglieds,
 - freiwilligen Austritt des Mitglieds,
 - Ausschluss des Mitglieds,
 - Verlust der Nutzungsrechte am Kleingarten,
 - Auflösung des Vereines.
1. Die Mitgliedschaft kann jederzeit im Einvernehmen zwischen dem Mitglied und der Vereinsleitung aufgelöst werden.
 2. Mit dem Tod des Mitglieds endet dessen Mitgliedschaft im Verein. Die Mitgliedschaft des mit dem Verstorbenen als Mitglied aufgenommen Miteigentümers wird davon nicht berührt. Ebenso wenig wird davon die Mitgliedschaft des Ehegatten oder Lebensgefährten des verstorbenen Unterpächters berührt, wenn er das Einzelpachtrecht oder Unterpachtrecht des Verstorbenen fortsetzt.
 3. Der freiwillige Austritt kann nur zum Jahresende erfolgen. Er muss der Vereinsleitung spätestens zum 31. Oktober des Austrittsjahres (Datum des Einlangens!) schriftlich erklärt werden. Erfolgt die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten Austrittstermin wirksam.
 4. Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein kann von der Vereinsleitung wegen grober Verletzung von Mitgliedspflichten im Einvernehmen mit dem ZVB verfügt werden.
 5. Die Vereinsmitgliedschaft endet, sobald die Nutzungsrechte des Mitglieds an dem von ihm genützten Kleingarten – aus welchem Grund auch immer – aufgelöst werden. Ein Anspruch auf anteilige Erstattung der Jahresmitgliedsbeiträge zum Verein und seinen Dachorganisationen besteht nicht.

§7. Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Alle ordentlichen Mitglieder haben das Recht, auf Verlangen ein unentgeltliches Exemplar der Vereinssatzungen zu erhalten, die Vereinseinrichtungen, insoweit nicht notwendige Sonderregelungen von der Vereinsleitung getroffen worden sind, zu nutzen und an den Vereinsveranstaltungen teilzunehmen. Die Nutzungsrechte an der dem Mitglied zugewiesenen Kleingartenparzelle ergeben sich, falls es nicht selbst Eigentümer ist, aus dem mit dem Eigentümer bzw. Generalpächter abgeschlossenen Unterpachtvertrag und der **Gartenordnung** enthaltenen Regelungen.
2. In der Generalversammlung entfällt auf jeden Kleingarten eine Stimme zur Abstimmung über Anträge und zur Ausübung des aktiven Wahlrechtes.
3. Das passive Wahlrecht und das Recht, mit Anträgen oder Beschwerden an die Vereinsorgane heranzutreten, haben alle ordentlichen Mitglieder.
4. Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Satzung des Vereins, des LANDESVERBANDES und des ZENTRALVERBANDES der Kleingärtner in jeweils gültiger Fassung (Kleingartengesetz/Bauordnung) und die Beschlüsse der Vereinsorgane einzuhalten.
5. Die Beitragsleistung an den Verein und die damit verbundene Leistung an den Landesverband und den Zentralverband ist fristgerecht bis 15.1. des jeweiligen Beitragsjahres zu entrichten. Der jeweilige Zahlungstermin wird in der Hauptversammlung beschlossen. Unter solche Beitragsleistungen, einschließlich der Pflicht zur Entrichtung von Kostenvorschüssen, fallen insbesondere die anteiligen Kosten zur Herstellung, Verbesserung oder Erhaltung von Einrichtungen der Infrastruktur der Kleingartenanlage. Die Vereinsleitung verpflichtet sich, solche Projekte vorzubereiten und Auskunft zu erteilen.
6. Jedes Mitglied hat die Pflicht, seinen Kleingarten nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, der Gartenordnung des Vereins und nach den jeweils gültigen Beschlüssen der Generalversammlung ordentlich zu bewirtschaften. Mit ordnungsgemäßer Bewirtschaftung eines Kleingartens ist es jedenfalls unvereinbar, den unverbauten Boden oder Teile desselben dem Wildwuchs (vermeintlicher „Biogarten“ oder „extensive Bewirtschaftung“) zu überlassen. Kleingärtner, welche die Pflege ihres Kleingartens vernachlässigen, haben für jenen Mehraufwand an Gartenpflege aufzukommen, den sie dadurch anderen Kleingärtnern, z.B. in Form aufwendiger Unkraut- oder Schädlingsbekämpfung verursachen.
7. Jedes Mitglied ist verpflichtet, die vom Verein beschlossenen Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung zu dulden, mitzufinanzieren und auch sonst nach Kräften zu unterstützen.
8. Die vorübergehende Benützung einer nicht im Eigentum des Mitglieds stehenden Kleingartenparzelle durch eine dem Verein nicht angehörende Person oder ein anderes Vereinsmitglied kann nur durch die Vereinsleitung im Einvernehmen mit dem ZV, Zustimmung des Eigentümers bzw. Generalpächters vorausgesetzt, in berücksichtigungswürdigen Fällen auf schriftlichen Antrag des Mitglieds gestattet werden.

9. Wenn ein Unterpächter seinen Kleingarten ohne zwingenden Grund länger als ein Jahr nicht bestimmungsgemäß verwendet, setzt er einen Kündigungsgrund.
10. Die Mitglieder haben das Betreten ihrer Kleingärten einschließlich der darauf befindlichen Einbauten (Kanal- und Wasserschächte) durch Organe der Vereinsleitung oder durch die von dieser dazu beauftragten Personen aus wichtigen Gründen nach Voranmeldung zu gestatten, bei Gefahr im Verzug jederzeit. Die Vereinsleitung ist berechtigt, Kleingärten, auf denen sich Wasserschächte befinden, jederzeit auch ohne Wissen und ohne Zustimmung des nutzungsberechtigten Mitglieds durch Beauftragte zu betreten, um den oder die im Wasserschacht angebrachten Wasserzähler abzulesen, oder dort angebrachte Ventile zu Anschlussleitungen der Kleingärten der jeweiligen Notwendigkeit entsprechend zu öffnen oder zu schließen.
11. Den Mitgliedern ist es nicht gestattet, eigenmächtig der Kleingartengemeinschaft dienende Einrichtungen ohne Zustimmung der Vereinsleitung zu verändern. Dieses Verbot gilt auch für Parzelleneigentümer.
12. Die Mitglieder haben es zu dulden, dass Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur der Kleingartenanlage, z.B. Wasserleitungen, Abwasserkanäle, Außenumfriedungen und Schallschutzanlagen, auch auf ihren Kleingartenparzellen hergestellt und erhalten werden.

§8. Die Organe des Vereines

- die Generalversammlung,
- die Vereinsleitung
- die Rechnungsprüfer
- Das Schiedsgericht

§9. Generalversammlung

1. Die ordentliche Generalversammlung ist alljährlich spätestens im ersten Vierteljahr durch den Obmann einzuberufen. Mindestens 14 Tage vorher sind alle Mitglieder hiezu schriftlich einzuladen. Die Abstimmung erfolgt entweder durch Stimmzettel oder durch Handheben. Der Abstimmungsvorgang ist zu Beginn der Generalversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit festzulegen. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Beschlüsse zu Ausschließung bedürfen einer Zweidrittelmehrheit. Alle übrigen Beschlüsse erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit.
2. Eine außerordentliche Generalversammlung kann jederzeit vom Obmann einberufen werden. Sie muss jedoch innerhalb von 4 Wochen vom Obmann einberufen werden, wenn dies die Rechnungsprüfung schriftlich, unter Angabe der gewünschten Tagesordnung, verlangt.
3. Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienen beschlussfähig.

4. Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Obmann oder sein Stellvertreter. Anwesende Vertreter des Zentral- und Landesverbandes oder einer Bezirksleitung haben in der Vereinsversammlung beratende Stimme.
5. Über Verhandlungsgegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, ist eine Beschlussfassung nicht statthaft.
6. Über den Verlauf jeder Generalversammlung ist ein Protokoll zu führen, welches vom Obmann und Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§10. Aufgaben der Generalversammlung:

1. die Entgegennahme der Tätigkeitsberichte des Obmannes, des Kassiers, der Fachberater, ev. eines Grundreferenten oder von Unterausschüssen sowie der Rechnungsprüfung über das abgelaufene Geschäftsjahr;
2. die Stellungnahme zu den Tätigkeitsberichten und Entlastungserteilung der gesamten Vereinsleitung;
3. die Wahl der Vereinsleitung, des Obmannes, Schriftführers, Kassiers, Fachberaters ev. Grundreferenten, der Gruppenleiter, der Rechnungsprüfung und ev. des Wahlausschusses für die nächste Generalversammlung;
4. die Festsetzung der Einschreibgebühren, der Mitgliedsbeiträge, der Investitionsbeiträge sowie der sonstigen Pflichtleistungen der Mitglieder;
5. die Beschlussfassung über Anträge der Vereinsleitung, über Anträge von Mitgliedern, wenn diese 8 Tage vor der Generalversammlung ihre Anträge der Vereinsleitung übermitteln;
6. die Ernennung von fördernden Mitgliedern und Ehrenmitgliedern;
7. die Entscheidung über Berufungen gegen Entscheidungen des Schiedsgerichtes sowie die Kenntnisnahme über Ausschlüsse von Mitgliedern,
8. die Beschlussfassung über Satzungsänderungen;
9. die Beschlussfassung über die eventuelle Auflösung des Vereins;
10. die Beschlussfassung über ein restliches Vereinsvermögen.

§11. Wahlausschuss:

Zur Wahl der Vereinsleitung, der Rechnungsprüfung und aller übrigen Funktionäre ist ein Wahlausschuss zu bilden, dem mindestens 3 Mitglieder angehören müssen. Dieser wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, welcher während des Wahlvorganges den Vorsitz führt und die Wahlvorschläge zu erstatten hat. Hierbei ist die Eignung der vorzuschlagenden Personen zu berücksichtigen; die Vorgeschlagenen sind zu befragen, ob sie die Wahl annehmen oder nicht. Im Falle einer Ablehnung von Vorgeschlagenen hat der Wahlausschuss Ersatznennungen vorzunehmen.

§12. Vereinsleitung

Die Vereinsleitung, die alle 3 Jahre entsprechend der von der Vereinsbehörde genehmigten Satzungen gewählt wird, besteht aus:

- dem Obmann und einem Stellvertreter,
 - dem Schriftführer und dessen Stellvertreter,
 - dem Kassier und dessen Stellvertreter.
- 1) Der Verein wird nach innen und außen durch den Obmann, im Falle einer Verhinderung durch einen seiner Stellvertreter vertreten.
 - 2) Alle Schriftstücke sind vom Obmann (Stellvertreter) und dem Schriftführer (Stellvertreter) zu unterschreiben. Kassabelege sind vom Obmann und vom Kassier zu fertigen.
 - 3) Die Vereinsleitung hält nach Bedarf Sitzungen ab, welche vom Obmann einberufen werden. Er oder sein Stellvertreter führt den Vorsitz. Die Sitzung ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der Mitglieder der Vereinsleitung anwesen ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
 - 4) Scheidet ein Mitglied der Vereinsleitung innerhalb der Funktionsperiode aus, tritt der Stellvertreter in Funktion und es hat eine Kooptierung zu erfolgen die der Zustimmung des Ausschusses und von der nächsten Generalversammlung der nachträglichen Bestätigung bedarf.

Der Vereinsleitung obliegt:

- 1) Die laufende Geschäftsführung
- 2) Aufstellung des jährlichen Voranschlages und des Rechnungsabschlusses,
- 3) Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlung,
- 4) Obsorge für den Vollzug der von der Generalversammlung gefassten Beschlüsse,
- 5) Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern,
- 6) Entscheidung über Beschwerden der ordentlichen Mitglieder.

§13. Rechnungsprüfung

1. Die Rechnungsprüfung besteht aus drei Mitgliedern und wird für die Dauer von 3 Jahren gewählt. Scheidet ein Mitglied der Rechnungsprüfung innerhalb der Funktionsperiode aus, hat durch die Vereinsleitung eine Ergänzung stattzufinden, die der nachträglichen Zustimmung der nächsten Generalversammlung bedarf. Die Mitglieder der Rechnungsprüfung haben das Recht und die Pflicht, an den Sitzungen der Vereinsleitung teilzunehmen, bei welchen sie beratende Stimme haben.
2. Die Rechnungsprüfung überwacht ständig die Geschäftsgebarung und überprüft wiederholt die finanzielle Gebarung der Vereinsleitung. Der Überprüfung unterliegen sämtliche Bücher, Belege, der Jahresabschluss sowie die Protokolle der Sitzungen der Vereinsleitung.
3. Der von den Rechnungsprüfern gewählte Vorsitzende erstattet der Generalversammlung über die Prüfungstätigkeit sowie die gemachten

Wahrnehmungen Bericht und stellt allfällig in der Generalversammlung den Antrag auf Entlastung (Absolution) der gesamten Vereinsleitung.

4. Die Rechnungsprüfung hat das Recht und die Pflicht, die Abstellung festgestellter, satzungswidriger Zustände von der Vereinsleitung zu verlangen, widrigenfalls ist die Rechnungsprüfung berechtigt, die Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung zu fordern.

§14. Schiedsgericht

1. Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist das vereinsinterne Schiedsgericht berufen. Es ist eine „Schlichtungseinrichtung“ im Sinne des Vereinsgesetzes 2002 und kein Schiedsgericht nach dem §§577 ff ZPO.
2. Das Schiedsgericht setzt sich aus 3 ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es wird derart gebildet, dass ein Streitteil der Vereinsleitung ein Mitglied als Schiedsrichter schriftlich namhaft macht. Über Aufforderung durch die Vereinsleitung binnen sieben Tagen macht der andere Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des Schiedsgerichts namhaft. Nach Verständigung der Vereinsleitung innerhalb von sieben Tagen wählen die namhaft gemachten Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage ein drittes ordentliches Mitglied zum/zur Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. Die Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der Generalversammlung – angehören, dessen Gegenstand der Streitigkeit ist.
3. Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung nach Gewährung beiderseitigen Gehörs. Bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern endgültig.

§15. Vereinsauflösung

1. Eine freiwillige Vereinsauflösung kann nur durch Beschluss einer zu diesem Zweck einberufenen Generalversammlung erfolgen. Der Verein ist aufzulösen, wenn zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind und ein Beschluss mit Zweidrittelmehrheit gefasst wird.
2. Diese Generalversammlung hat auch – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist – über die Abwicklung zu beschließen. Insbesondere hat sie einen Abwickler zu berufen und Beschluss darüber zu fassen, wem dieser das nach Abdeckung der Passiven verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen hat. Dieses Vermögen soll, soweit kein anderer Beschluss gefasst wurde, gemeinnützigen Zwecken der Kleingartenbewegung zufallen.

GARTENORDNUNG

§ 1 Gartenbenützung und Bewirtschaftung

Kleingärten dienen der individuellen Erholung und Gesundheit des benutzungsberechtigten Personenkreises.

Kleingärten sind gärtnerisch auszugestalten und zu pflegen.

Durch die Gartenbenützung dürfen keine Belästigungen für Nachbarn entstehen, die das ortsübliche Maß überschreiten.

Die Betreuung des Kleingartens hat maßgeblich durch den Unterpächter, den Ehepartner (Lebensgefährten), Verwandten in gerader Linie oder ein Wahlkind zu erfolgen. Wenn anstelle des Unterpächters oder einer gemäß § 14 Abs. 2 Bundeskleingartengesetz begünstigten Person aus zwingenden Gründen eine andere Person den Kleingarten vorübergehend zu betreuen hat, ist dies dem Generalpächter und der Vereinsleitung schriftlich anzuzeigen und deren Zustimmung einzuholen. Diese Bestimmung gilt nicht für Eigentümer.

§ 2 Bepflanzung und Einfriedung

1. Bei allen Anpflanzungen hat der Nutzungsberechtigte stets auf die Kulturen seiner Nachbarn hinsichtlich Beschattung und Nährstoffentzug Rücksicht zu nehmen. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Nachbarn ist eine Beratung durch den zuständigen Gartenberater für Obst- und Gartenbau einzuholen. Können Meinungsverschiedenheiten auf diesem Weg nicht beseitigt werden, hat die zuständige Fachdienststelle des Magistrates – gegenwärtig die MA 42 – zu entscheiden oder ist ein Schiedsgericht anzurufen.

Diese Entscheidung wird als verbindlich anerkannt, der weitere Rechtsweg zu ordentlichen Gerichten ist davon nicht betroffen.

2. Bei der Bepflanzung von Kleingärten soll den in der Umgebung stammenden Gehölzen der Vorzug gegeben werden.

3. Durchgehend geschlossene Hecken über 1.50 m sind nur in exponierten Lagen – z.B. zu lärmenden Bereichen von Gemeinschaftsflächen, Müllsammelplätzen oder entlang der äußeren Abgrenzung der Kleingartenanlage gestattet.

4. Einfriedungen dürfen nicht mit Sichtblenden, wie z.B. Schilfmatten, Plastikmaterialien u.ä. versehen werden.

5. Jede Parzelle ist mit der zugehörigen Parzellennummer zu versehen.

6. Die fachgerechte Kompostierung von Pflanzenabfällen ist nur in geeigneten Kompostsilos gestattet.

§ 3 Pflanzenschutzmaßnahmen – Schädlingsbekämpfung

Jeder Garteninhaber ist verpflichtet, die in seinem Kleingarten wachsenden Pflanzen tunlichst frei von Krankheit und Schädlingen zu halten. Die entsprechenden Landesgesetze und Empfehlungen des amtlichen Pflanzenschutzdienstes für Wien sind zu beachten.

Anwendungen dürfen nur von Personen mit entsprechender persönlicher Schutzausrüstung und einem Sachkundenausweis ausgeführt werden.

Biologische Alternativen oder Kulturmaßnahmen ist der Vorzug zu geben, bei der Mittelwahl sind nützlingsschonende Mittel zu bevorzugen.

Die Anwendung von radikalen Pflanzenvernichtern zur Unkrautbekämpfung in Kleingärten und Kleingartenanlagen ist nur aufgrund einer schriftlichen Bewilligung des

Liegenschaftseigentümers gestattet, Dünger mit integrierten radikalen Pflanzenvernichtern sind gänzlich untersagt.

§ 4 Abfallentsorgung und –verbrennung

Abgestorbene Pflanzen sind zu entsorgen, krankes oder durch z.B. Käfer befallenes Holz sowie Gerümpel darf nicht im Garten gelagert werden.

Bei im Boden verbleibenden Holzstrünken oder –stöcken ist bei oberirdischen Teilen die Borke zu entfernen.

Die Möglichkeit der Kompostierung, der Zuführung zur biologischen Wiederverwendung über das Biotonnensystem ist zu nutzen.

Bei vorgeschriebener thermischer Vernichtung von Pflanzen oder Pflanzteilen, wie bei Feuerbrandbefall muss die Entsorgung über öffentliche Verbrennungseinrichtungen wie z.B. Heizkraftwerke erfolgen.

Das Verbrennen jeglicher, auch pflanzlicher Abfälle, ist verboten.

§ 5 Werbung

Das Anbringen von Werbematerial in Kleingärten ist verboten. Im Bereich von Gemeinschaftsflächen und in den Umzäunungen darf Werbematerial aufgrund einer Zustimmung des Liegenschaftseigentümers oder Generalpächters zur Aufstellung gelangen.

§ 6 Vereinswege und Gemeinschaftsanlagen

Vom Nutzungsberechtigten sind die dem Kleingarten vorgelagerten Wege rein und sicher benutzbar zu halten.

Im Anspruchsfall haftet der angrenzende Verpflichtete / Verursacher des Sicherheitsmangels. Während der Sommerzeit (offizielle Zeitumstellung) sind die Tore des Außenzaunes tagsüber offen zu halten. Mit Einbruch der Dunkelheit sind die Tore jedenfalls zu verschließen.

Während der Winterzeit (offizielle Zeitumstellung) sind die Tore auch tagsüber zu versperren.

Das Ablagern von Materialien, Schutt und Abfällen ist auf den Gemeinschaftsflächen verboten. Die Kosten behördlicher Maßnahmen bei Verstößen gegen diese Vorschrift trägt der Verursacher.

Das Befahren der Wege der Kleingartenanlage mit Motorfahrzeugen ist nur mit Bewilligung der Vereinsleitung gestattet.

Das Einstellen und reinigen von Kraftfahrzeugen in der Anlage ist verboten.

§ 7 Ruhezeiten, Verbot und Lärmentwicklung

Von 22.00 bis 6.00 Uhr ist jede lärmende Tätigkeit untersagt.

Während der Ruhezeiten - Montag bis Samstag zwischen 12.00 und 15.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen ab 12.00 Uhr ist jede lärmende Tätigkeit untersagt.

Lärmende Tätigkeiten sind an Sonn- und Feiertagen grundsätzlich untersagt, ausgenommen zwischen 9.00 und 12.00 Uhr.

Diese Regelung gilt zwischen 15. April und 15. September.

Die Verwendung von Geräten mit Verbrennungsmotoren ist grundsätzlich verboten.

In den Monaten Juli und August dürfen weder Abbruch-/Aushubarbeiten noch von der MA 37 bewilligungspflichtige Bauarbeiten durchgeführt werden.

§ 8 Kleintiere

Durch die Kleintierhaltung dürfen keine das örtliche Ausmaß überschreitende Belästigungen der Anrainer entstehen. Hunde sind außerhalb des Kleingartens und innerhalb der Anlage an der Leine zu führen.

§ 9 Zutritt zu Kleingärten

Vereinsfunktionären, Gartenfachberatern und Vertretern des Verpächters ist in Ausübung ihrer Funktion im Bedarfsfall (z.B. Wasserablesung) der Zutritt zu den Kleingärten zu gestatten. Nutzungsberechtigte in Kleingartenanlagen sind bei Vorhandensein von Wasserzählern oder Einrichtungen auf der Parzelle, die nicht ausschließlich dem Nutzungsberechtigten obliegen, verpflichtet, einen Schlüssel für die Garteneingangstüre bei der Vereinsleitung zu hinterlegen. Im Notfall kann diese Inanspruchnahme des Zutrittsrechtes auch ohne vorherige Anmeldung erfolgen.